

|                                                                                                                                                |                                                            |  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  <b>BHCL</b><br>BENEFICÊNCIA<br>HOSPITALAR<br>CESÁRIO<br>LANGE | <b>FORMULÁRIO PADRÃO</b>                                   |  |                                   |
|                                                                                                                                                | <b>TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO AO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO</b> |  | <b>Código:</b><br>FP.RH.01.016-00 |

### 1. Dados do Colaborador

|                |                       |                              |
|----------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Nome</b>    | <b>CPF</b>            | <b>Matrícula</b>             |
|                |                       |                              |
| <b>Unidade</b> | <b>Cargo / Função</b> | <b>Sector / Departamento</b> |
|                |                       |                              |

Pelo presente instrumento, o(a) **COLABORADOR(A)** identificado(a) acima declara ciência e adesão ao **Programa de Imunização da BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE (BHCL)**, integrante do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), nas condições abaixo.

#### Cláusula 1 – Fundamentos

1.1. A imunização dos trabalhadores de serviços de saúde é **medida de proteção coletiva** que resguarda o(a) próprio(a) COLABORADOR(A), os demais trabalhadores e, sobretudo, os pacientes atendidos nas unidades geridas pela BHCL.

1.2. O Programa fundamenta-se:

- a) na **NR-32**, item 32.2.4.17 e subitens, que impõe ao empregador o fornecimento gratuito de imunização aos trabalhadores dos serviços de saúde;
- b) na **NR-07** (PCMSO) e nos **arts. 157 e 158 da CLT**, que obrigam o empregado a observar as normas de segurança e saúde do trabalho e as instruções do empregador;
- c) na **Lei nº 6.259/1975** (Programa Nacional de Imunizações) e no **Calendário Nacional de Vacinação** do Ministério da Saúde;
- d) no entendimento do **STF** quanto à legitimidade da vacinação obrigatória fundada em lei, implementada por medidas indiretas (ADI 6586, ADI 6587 e ARE 1267879 – Tema 1103).

#### Cláusula 2 – Vacinas do Programa

2.1. Integram o Programa, conforme a função e o risco de exposição definidos no PCMSO, e as vacinas abaixo:

- **Hepatite B**, com comprovação do esquema completo ou aplicação das doses faltantes, e controle sorológico (anti-HBs) quando indicado;
- **Difteria e tétano** (dT/dTpa);
- **Sarampo, caxumba e rubéola** (tríplice viral);
- **Influenza** (anual);
- **COVID-19**, conforme o calendário vigente;
- **Varicela, coqueluche** e demais vacinas indicadas no PCMSO para a função;
- **Todas as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação do adulto** estabelecido pelo Ministério da Saúde para a faixa etária e o sexo do(a) COLABORADOR(A), com suas atualizações.

#### Cláusula 3 – Obrigações da BHCL

3.1. A BHCL compromete-se a:

- a) fornecer **gratuitamente** as vacinas do Programa, preferencialmente durante a jornada de trabalho, sem qualquer desconto ou custo ao(a) COLABORADOR(A);
- b) informar o(a) COLABORADOR(A) sobre as **vantagens, os possíveis efeitos colaterais e os riscos** a que estará exposto(a) pela falta ou recusa da vacinação;

- c) registrar a vacinação no prontuário clínico individual (NR-07) e fornecer comprovante das doses aplicadas;
- d) realizar o controle da eficácia da vacinação e providenciar reforços, conforme recomendações do Ministério da Saúde.

#### Cláusula 4 – Obrigações do(a) COLABORADOR(A)

4.1. O(A) COLABORADOR(A) compromete-se a:

- a) apresentar a **carteira ou o comprovante de vacinação** ao Serviço de Saúde Ocupacional em até 10 (dez) dias da assinatura deste Termo;
- b) **comparecer às doses agendadas** e realizar os exames sorológicos indicados pelo médico do trabalho;
- c) manter seu esquema vacinal atualizado, inclusive quanto às doses de reforço e às campanhas anuais;
- d) comunicar imediatamente qualquer evento adverso após a vacinação, para acompanhamento médico, notificação e, se cabível, emissão de CAT.

4.2. Na impossibilidade de comprovar vacinação anterior, o(a) COLABORADOR(A) será vacinado(a) ou submetido(a) a exame sorológico, conforme orientação do médico do trabalho e do Ministério da Saúde.

#### Cláusula 5 – Justificativas admitidas

5.1. Somente se admite como justificativa para a não vacinação a **contraindicação médica**, comprovada por laudo que identifique a vacina e o motivo da contraindicação, o qual **será avaliado pelo médico do trabalho**, que poderá solicitar exames ou parecer complementar.

5.2. Contraindicações temporárias, como gestação ou doença aguda, apenas **adiam** a aplicação da dose até sua cessação.

5.3. **Não constituem justificativa** para a recusa: convicções filosóficas, religiosas, morais ou políticas; receio de eventos adversos comuns e esperados; ou informações sem respaldo técnico-científico (STF, Tema 1103).

#### Cláusula 6 – Recusa injustificada

6.1. A recusa injustificada à vacinação, o não comparecimento às doses agendadas ou a não apresentação do comprovante vacinal constituem **ato faltoso**, por descumprimento de norma de segurança e saúde do trabalho (CLT, art. 158, parágrafo único).

6.2. Constatada a irregularidade, o(a) COLABORADOR(A) será **orientado(a) e notificado(a) por escrito** a regularizar sua situação em até 10 (dez) dias.

6.3. Persistindo a recusa após a notificação, a BHCL poderá aplicar as sanções disciplinares cabíveis, **inclusive a dispensa por justa causa** por indisciplina ou insubordinação (CLT, art. 482, alínea "h"), considerando a gravidade da conduta em ambiente de assistência à saúde e o risco imposto a pacientes e demais trabalhadores.

6.4. Recusando-se o(a) COLABORADOR(A) a assinar este Termo ou a notificação, a orientação prestada e a recusa

|                                                                                                                                    |                                                            |                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|  <b>BHCL</b> BENEFICÊNCIA HOSPITALAR CESÁRIO LANGE | <b>FORMULÁRIO PADRÃO</b>                                   |                                   |                       |
|                                                                                                                                    | <b>TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO AO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO</b> | <b>Código:</b><br>FP.RH.01.016-00 | <b>Revisão:</b><br>00 |

serão registradas pela BHCL com a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

#### Cláusula 7 – Medidas de proteção

7.1. Enquanto não regularizada a vacinação, por contraindicação ou recusa, a BHCL poderá adotar **medidas alternativas de proteção**, como restrição de acesso a setores de maior risco, reforço de equipamentos de proteção individual e realocação de atividades, quando possível, sem redução salarial.

7.2. A adoção dessas medidas não afasta as consequências previstas na Cláusula 6 nos casos de recusa injustificada.

#### Cláusula 8 – Disposições finais

8.1. Os dados de vacinação são dados pessoais sensíveis e serão tratados exclusivamente para a tutela da saúde e o cumprimento de obrigações legais e regulatórias (LGPD, art. 11, II, "a" e "f"), com acesso restrito ao Serviço de Saúde Ocupacional.

8.2. O(A) COLABORADOR(A) declara ter recebido as orientações da Cláusula 3, alínea "b", e uma cópia assinada deste Termo.

#### Cláusula 9 – Declaração do(a) COLABORADOR(A)

9.1. Assinalar uma das opções:

- ☐ **ADESÃO:** adiro ao Programa de Imunização e me comprometo a cumprir o esquema vacinal indicado.
- ☐ **CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA:** apresento laudo do(a) Dr(a). \_\_\_\_\_, CRM nº \_\_\_\_\_, que será avaliado pelo médico do trabalho, com adoção de medidas alternativas de proteção.
- ☐ **RECUSA:** fui orientado(a) sobre os riscos e a obrigatoriedade da vacinação e estou ciente de que a recusa injustificada constitui ato faltoso, sujeito às sanções da Cláusula 6, inclusive a dispensa por justa causa. Motivo declarado: \_\_\_\_\_.

#### 2. Assinatura

| Data | Assinatura |
|------|------------|
|      |            |